

【일련번호 3】

광주환경공단 안전감사실

시정 및 주의 요구

제 목 시설공사 환경보전비 미반영 및 정산 부적정

소 관 부 서 ○○처, ◇◇처, ◆◆처, △△처

조 치 부 서 ○○처, ◇◇처, ◆◆처, △△처

내 용

1. 업무개요

공단은 준설공사 등 건설공사를 추진할 때 「건설기술 진흥법」에 따라 환경보전비를 공사 금액에 의무적으로 계상하고 계약 이행 완료 후에는 감독 직원의 사용 내역 확인을 거쳐 실제 투입된 비용만을 정산하여 지급하여야 한다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「건설기술 진흥법」 제66조에 의거 건설공사의 발주자는 계약 체결 시 환경훼손 및 오염 방지 등 건설공사의 환경 관리에 필요한 비용(이하 “환경관리비”)을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 공사 금액에 계상하여야 한다.

그리고 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제61조 및 「환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침(국토교통부 고시 제2018-528호)」에 따라 환경관리비는 감독 직원이 확인한 사용 내역에 따라 정산해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

각 관리처는 ○○○○ 우수배수로 정비준설 등 준설공사를 시행하면서 환경

보전비를 공사비에 미계상하거나, 계상된 환경보전비의 사용내역을 관련법령 및 지침에 따라 정산 감액하지 않는 사실이 확인되었다.

1) ‘ㄹㄹㄹㄹ 종합감사 결과 통보(ㄷㄷㄷㄷ)’의 처분요구서(ㄷㄷ)에 따라 공단은 공사 원가 산출 시 ‘환경보전비’ 등이 누락되지 않도록 하겠다는 개선 의견을 제출한 바 있으나, 이를 반영하지 않은 사실이 확인되었다.

구체적으로 [표 1] “환경보전비 미계상 내역”과 같이 ○○처는 ‘○○○○○장 우수배수로 정비준설’ 등 5건, ◇◇처는 ‘◇◇◇◇시설 탈리액 저장조 등 하반기 준설작업’ 1건, ◆◆처는 ‘◆◆◆◆ 계량대 하단 준설공사’ 1건, △△처는 ‘△△△△ 역사이편 시설물 준설’ 1건, 총 8건의 준설공사에 대해 환경보전비를 공사비에 계상하지 않은 채 사업을 추진하였다.

[표 1] 환경보전비 미계상 사업 내역(기재 생략)

2) 각 관리처에서는 계약상대자가 제출한 환경보전비 사용 내역 및 증빙서류를 확인하고, 그 내용이 환경오염 방지시설에 실제로 사용되었는지 검토하고 정산해야 하나 이를 소홀히 하였다.

구체적으로 각 사업의 계약상대자는 [표 2] “환경보전비 사용 내역 및 지급액”과 같이 ◇◇처(◇◇◇◇시설 압착수 저류조 등 침전물 준설)에는 마대와 부직포 구매 비용 33,000원을, ◆◆처(◆◆◆◆ 세륜장 및 ◇◇◇◇ 우수박스 준설 등 3건)에는 마대·빗자루 등 구매 비용 139,010원을 환경보전비 사용내역으로 제출하였다.

[표 2] 환경보전비 사용 내역 및 지급액(기재 생략)

그러나 환경보전비는 「건설기술 진흥법 시행규칙」[별표8]에 정의된 환경오염 방지시설의 설치 및 운영에 필요한 비용으로 사용되어야 하며, 계약 상대자가 제출한 마대 등의 사용 내역은 단순 소모품 구입비로 환경오염 방지시설에 해당되지 않는다.

그럼에도 각 관리처에서는 계약상대자가 제출한 환경보전비 사용 내역 및 증빙서류를 별도 감액 정산없이 승인하여 총 172,010원이 과다 지급하였다.

관계부서 의견

감사 결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ○○처장, ◇◇처장, ◆◆처장, △△처장은 준설공사 등 건설공사 발주 및 계약 체결 시 환경보전비 미계상 사례가 발생하지 않도록 원가계산 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)

② ◇◇처장, ◆◆처장은 계약상대자가 제출한 환경보전비 사용 내역 및 증빙서류에 대한 검토를 소홀히 하여 과다 지급된 총 172,010원을 회수 조치하시기 바랍니다.(시정)